

COMENTARIOS A LA CONSULTA PÚBLICA

La desinformación como amenaza a la legitimidad institucional y a la seguridad nacional: una propuesta de verificación criptográfica de contenidos noticiosos

Comentario a la Propuesta Regulatoria "Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias"
Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) — Acuerdo P/CRT/EXT/24072026/088
30 de julio de 2026

I. Resumen ejecutivo

Este documento presenta un comentario ciudadano a la Propuesta Regulatoria "Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias", sometida a Consulta Pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Se apoya la Propuesta en lo general, pero se sostiene que omite reconocer una dimensión que debería ser central: la desinformación no es únicamente un problema de calidad informativa o de ética periodística, sino un mecanismo estructural que incide directamente en la legitimidad de las instituciones y que, en la práctica internacional reciente, ya se trata como un asunto de seguridad nacional.

A partir de ese diagnóstico, se propone reforzar el Artículo 12 (deber de diligencia en la información noticiosa) con un mecanismo técnico concreto y verificable: una cadena de procedencia y verificación criptográfica para contenidos noticiosos, análoga en su lógica a estándares ya existentes en la industria (C2PA / Content Credentials) y a las arquitecturas de registro distribuido (blockchain), que permita: (i) identificar las fuentes que sustentan una pieza informativa; (ii) dejar constancia inalterable del proceso de investigación seguido; (iii) admitir que terceros —incluida la autoridad y otras audiencias— añadan evidencia o impugnaciones sin poder borrar el registro original; y (iv) activar consecuencias penales cuando una autoridad judicial determine que se insertó en esa cadena información falsa o manipulada.

II. Marco conceptual: legitimidad, verdad y el mecanismo de la desinformación

La obediencia y la legitimidad de cualquier orden institucional —incluido el orden regulatorio en materia de radiodifusión— descansan en tres componentes que se sustituyen entre sí hasta cierto punto: el temor a una sanción creíble, el beneficio material o social de cumplir, y la creencia genuina de que el sistema es justo. Este marco, de raíz weberiana (Max Weber distinguía la legitimidad tradicional, la carismática y la legal-racional), explica por qué ningún sistema de poder sostenible descansa solo en la coerción: la creencia genuina —la legitimidad real— es el componente más barato de mantener y el más resistente al desgaste, precisamente porque no depende de vigilancia constante.

Ese tercer componente, sin embargo, depende de un cuarto factor que suele pasarse por alto en el diseño regulatorio: la posibilidad de que la población compare su propia percepción con la de las demás personas. El politólogo Timur Kuran documentó, a partir del colapso de los regímenes del bloque soviético, un fenómeno al que llamó "falsificación de preferencias": la gente oculta su verdadera opinión mientras cree —erróneamente— que es la única o una de pocas personas que ya no comparte la narrativa oficial. Mientras ese canal de comparación permanece bloqueado, ya sea por censura directa o por desinformación activa, el sistema puede parecer legítimo durante años aunque la legitimidad real ya se haya erosionado por completo. El colapso, cuando llega, no es gradual: es súbito, porque ocurre en el momento exacto en que el canal se abre y la población descubre que "los demás tampoco creían ya".

De ahí se sigue una conclusión con implicaciones regulatorias directas: la desinformación no es un simple defecto de calidad periodística, es un instrumento que puede sostener artificialmente —o erosionar deliberadamente— la legitimidad de cualquier orden institucional, incluidas las autoridades reguladas por la propia Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Quien controla el flujo de información controla, de manera directa, la estabilidad percibida de un sistema. Eso convierte al control informativo en un activo estratégico, del mismo orden que un ejército o una reserva de divisas: no destruye infraestructura física, pero destruye la capacidad colectiva de una sociedad para coordinar un juicio compartido sobre la realidad, que es la función que el propio Artículo 250 de la Ley busca proteger al hablar de "veracidad de la información" como fin de interés general.

III. La desinformación como asunto de seguridad nacional: derecho y práctica comparados

Esta caracterización no es una construcción exclusivamente teórica: distintas jurisdicciones ya tratan la desinformación de manera explícita como una amenaza a la seguridad, no solo como un problema de mercado de contenidos:

- Unión Europea — East StratCom Task Force: unidad creada por el Servicio Europeo de Acción Exterior específicamente para identificar y contrarrestar la desinformación como amenaza a la seguridad, tratándola como parte de la respuesta a la "guerra híbrida".
- Estados Unidos — Disinformation Governance Board (2022): órgano creado dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para coordinar la respuesta federal a la desinformación, disuelto meses después de su creación en medio de una fuerte controversia pública sobre sus alcances; el episodio ilustra tanto la relevancia que se le atribuye al fenómeno como el riesgo político de una implementación mal acotada.
- Taiwán: trata la desinformación como amenaza de seguridad nacional de primer orden, en el contexto de la presión informativa sostenida por parte de China, e invierte de manera explícita en capacidades estatales y de sociedad civil para la verificación rápida de contenidos.

México no cuenta, en su marco de telecomunicaciones, con un tratamiento equivalente. La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la propia Propuesta de Lineamientos abordan la veracidad de la información como un derecho de las audiencias (Art. 8, fracción I) y como un deber de diligencia editorial (Art. 12), pero no reconocen la dimensión estructural del problema: que la desinformación sistemática y coordinada puede operar como vector de desestabilización, con efectos equiparables a los que otros marcos regulatorios ya clasifican como cuestión de seguridad nacional. Se propone que la CRT, dentro de su competencia y sin invadir facultades de otras autoridades, incorpore esta caracterización en el considerando de los Lineamientos, como fundamento adicional para la exigencia de mecanismos de verificación robustos.

IV. Diagnóstico del Artículo 12 en su redacción actual

El Artículo 12 del Anexo Único dispone que las Concesionarias y Programadoras adoptarán las medidas necesarias para no difundir información falsa, descontextualizada o histórica presentada como actual, remitiendo el estándar de cumplimiento a los criterios editoriales que cada Concesionaria fije en su propio Código de Ética (Art. 18).

Frente al marco de las secciones anteriores, esta redacción presenta una debilidad de fondo: convierte el deber de diligencia en una obligación de medios autorreferencial, sin un piso técnico objetivo, sin mecanismo de

corrección obligatoria, sin criterios de graduación de sanciones (Art. 54) y sin ningún vínculo con la dimensión de seguridad que se describe en la Sección III. Un estándar así es insuficiente para un fenómeno que, como se ha argumentado, puede operar como arma de desestabilización institucional.

V. Propuesta central: Cadena de Procedencia y Verificación Criptográfica de Contenidos Noticiosos

Se propone incorporar al Capítulo III (Del deber de diligencia en la información noticiosa) un mecanismo técnico concreto, no meramente declarativo, que dote de verificabilidad objetiva al estándar de veracidad. La propuesta no es una construcción especulativa: se apoya en un antecedente técnico real y ya adoptado por actores de primer nivel de la industria de medios y tecnología.

V.1 Antecedente técnico: estándares abiertos de procedencia de contenido

Desde 2021 existe la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), fundada por Adobe, Arm, Intel, Microsoft y la BBC, con la adopción posterior de Google, Meta, OpenAI, Sony, Truepic y otros miembros del comité directivo. El estándar —conocido comercialmente como Content Credentials— utiliza firmas digitales criptográficas (certificados X.509) para incrustar en el propio archivo un manifiesto inalterable que registra quién creó el contenido, con qué herramientas, qué ediciones sufrió y en qué momento. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency de Estados Unidos recomendó formalmente en enero de 2025 la adopción de Content Credentials como medida de integridad de contenido para agencias de gobierno e infraestructura crítica. Esto demuestra que la arquitectura propuesta en este documento no es una idea aislada, sino la aplicación, al contexto de la radiodifusión mexicana, de un estándar ya validado internacionalmente.

V.2 Estructura propuesta

Se propone que todo Contenido noticioso difundido por Concesionarias y Programadoras incorpore, de manera obligatoria, una "cadena de procedencia" con las siguientes capas, todas ellas criptográficamente encadenadas mediante funciones hash (de forma que modificar cualquier capa invalide de manera visible la cadena completa, siguiendo el mismo principio de integridad que sostiene a los registros distribuidos tipo blockchain):

- Capa de identidad del contenido: huella criptográfica (hash) única de la pieza difundida, con sello de tiempo verificable.
- Capa de fuentes: identificación de las fuentes en que se sustenta la pieza informativa, conforme al estándar mínimo de diligencia propuesto en la Sección VI.
- Capa de proceso de investigación: registro cifrado del proceso de verificación seguido —notas, contraste de fuentes, metodología— protegido para no exponer fuentes protegidas o información sensible frente al público general, pero disponible para su apertura ante requerimiento de la Persona Defensora, la Comisión o una autoridad judicial.
- Capa de registro público: alojamiento del manifiesto criptográfico (no necesariamente el contenido sensible de la capa de investigación) en un repositorio de acceso público y de arquitectura distribuida, análogo en su lógica de auditabilidad a los libros de registro usados por criptomonedas, de forma que ninguna Concesionaria —ni la propia Comisión— pueda alterar retroactivamente el historial sin que ello sea detectable por cualquier tercero.

- Capa de respuesta y evidencia adicional: mecanismo de anexo (append-only) mediante el cual audiencias, la Persona Defensora, otras Concesionarias o autoridades puedan incorporar evidencia adicional, impugnaciones o correcciones, sin poder borrar ni sustituir el registro original, preservando así el historial completo de la controversia.

V.3 Consecuencia jurídica: responsabilidad penal por manipulación probada judicialmente

Se propone que, cuando una autoridad judicial determine —mediante el debido proceso y con pleno respeto a la garantía de audiencia— que una Concesionaria, Programadora o tercero insertó de manera dolosa información falsa, manipulada o fabricada dentro de esta cadena de procedencia, dicha conducta se tipifique como delito, en la lógica de las figuras ya existentes en la legislación penal mexicana sobre falsificación de documentos y alteración de registros, dado que un manifiesto criptográfico de procedencia cumple, en esencia, la misma función probatoria que un documento público: dar fe de un hecho frente a terceros. La sanción administrativa prevista en el Artículo 54 de los Lineamientos operaría de manera paralela e independiente a esta responsabilidad penal, sin que una excluya a la otra.

V.4 Viabilidad y objeciones anticipadas

Se anticipan tres objeciones y se ofrece respuesta a cada una, precisamente para que esta propuesta se sostenga como una construcción técnica y jurídica seria, y no como una aspiración sin bases:

- Costo de implementación: el estándar C2PA es abierto y de uso gratuito, y ya cuenta con herramientas de integración disponibles; el costo marginal para una Concesionaria de incorporar firmas criptográficas a su flujo de producción es notablemente menor al costo de litigar reiteradamente derechos de réplica o sanciones por desinformación no corregida.
- Riesgo de censura previa: el mecanismo no evalúa el contenido antes de su difusión ni exige autorización previa alguna; certifica el proceso de verificación seguido, no la conclusión editorial. La Concesionaria conserva plena libertad editorial sobre qué publicar; lo que cambia es que el proceso detrás de esa publicación deja de ser opaco.
- Riesgo de manipulación de la propia cadena: por diseño, un registro distribuido con función hash encadenada hace que cualquier alteración retroactiva sea matemáticamente detectable, precisamente porque invalida el encadenamiento posterior; esto traslada la discusión de "si hubo manipulación" — hoy imposible de verificar— a "quién manipuló y cuándo", que es un hecho técnicamente demostrable ante un juez.

V.5 Ponderación de impugnaciones y aviso automático, sin censura previa

Se propone que cada elemento incorporado a la capa de respuesta y evidencia adicional (Sección V.2) tenga un peso ponderado, calculado a partir de dos variables estrictamente técnicas y verificables, nunca de la identidad, afiliación o postura de quien lo aporta: (i) la jerarquía probatoria del elemento —documento primario u oficial, corroboración independiente de una fuente distinta, o mera afirmación sin soporte documental—, y (ii) el historial de precisión de quien lo aporta, entendido como la proporción de sus aportaciones previas en la cadena que, al ser revisadas judicialmente, resultaron ciertas frente a las que resultaron falsas o fueron desechadas. Ponderar por el contenido y la trayectoria verificable de la evidencia, y no por quién la presenta, es lo que permite que el mecanismo sea auditable sin convertirse en un registro de afinidad ideológica de los usuarios, riesgo que el propio marco de la Sección II identifica como equivalente al problema que se busca combatir.

Cuando el peso acumulado de las impugnaciones registradas contra una pieza informativa cruce un umbral predefinido por la Comisión, se activarán de manera automática dos efectos —y solo dos—, ninguno de los cuales constituye una suspensión de facto ni censura previa en los términos del Artículo 7 constitucional:

- Aviso público obligatorio, visible en el propio contenido y en cualquier reproducción o incrustación del mismo, con el texto: "Contenido con veracidad y legalidad en disputa judicial — sujeto a suspensión de circulación en 72 (setenta y dos) horas si no se acredita ante autoridad competente." Este plazo replica el ya previsto en el Artículo 50, fracción IV, de los Lineamientos para la resolución de inconformidades por parte de la Comisión, preservando consistencia con el resto del marco regulatorio.
- Solicitud acelerada de medida cautelar ante autoridad judicial competente, promovida por la Persona Defensora o por la Comisión, con obligación de resolución dentro del mismo plazo de 72 horas. Únicamente la resolución judicial —nunca el conteo algorítmico de impugnaciones— puede ordenar la suspensión efectiva de la circulación del contenido.

Esta arquitectura evita, por diseño, el riesgo señalado en la Sección VII: que el propio mecanismo sea utilizado como arma para retirar de circulación contenido legítimo mediante impugnaciones masivas coordinadas, dado que el peso de cada impugnación depende de su calidad probatoria y del historial verificable de quien la presenta, no de su volumen bruto ni de la capacidad de movilización de quien la organiza. Se recomienda, adicionalmente, que la Comisión establezca un requisito de verificación de identidad —no de afiliación— para poder aportar elementos a la cadena, como salvaguarda adicional frente a campañas coordinadas de cuentas automatizadas o inauténticas.

VI. Propuestas complementarias al Artículo 12

Propuesta 1 — Piso mínimo objetivo de diligencia

Adicionar al Artículo 12 un estándar mínimo común a la industria: la Concesionaria deberá contar, al momento de difundir información noticiosa, con al menos dos fuentes independientes verificables o con una fuente oficial identificable, salvo notoriedad pública del hecho. Este estándar se integra de manera natural en la capa de fuentes de la cadena de procedencia descrita en la Sección V.

Propuesta 2 — Mecanismo de rectificación de oficio

Incorporar un procedimiento de rectificación de oficio, con un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles y visibilidad equivalente a la del contenido original, aplicable cuando se detecte —por la propia Concesionaria, por la Persona Defensora o mediante impugnación registrada en la cadena de procedencia— la difusión de información falsa o descontextualizada, exista o no una persona agraviada identificable.

Propuesta 3 — Criterios de graduación de sanciones (Artículo 54)

Incorporar criterios explícitos de graduación dentro del rango de 0.01% a 1% ya previsto: reincidencia en los últimos 12 meses, alcance de la audiencia potencialmente afectada, existencia de dolo o negligencia grave frente a error de buena fe oportunamente rectificado, y cumplimiento o incumplimiento de la rectificación de oficio.

Propuesta 4 — Monitoreo proactivo de la Persona Defensora

Que el informe semestral (Anexo 7) incluya un apartado de patrones sistemáticos de desinformación detectados de oficio, independientemente de que exista o no una Queja individual presentada por una audiencia.

VII. Salvaguarda institucional frente al riesgo de uso político

Reconocer la desinformación como asunto de seguridad institucional exige, en el mismo movimiento, blindar el mecanismo contra su eventual uso como instrumento de censura política. El precedente del Disinformation Governance Board estadounidense es ilustrativo: su disolución no ocurrió porque el problema que buscaba atender fuera irrelevante, sino porque careció de reglas suficientemente objetivas y transparentes, lo que lo volvió vulnerable a la sospecha —fundada o no— de politización. Por ello, toda la arquitectura aquí propuesta descansa en la verificabilidad técnica de un proceso (la cadena de procedencia), no en la calificación discrecional de un contenido por parte de la autoridad; la Comisión no juzga si algo es verdadero, juzga si el proceso de verificación declarado por la Concesionaria efectivamente ocurrió y quedó registrado de forma inalterable. Esa distinción es la que permite fortalecer el estándar de veracidad sin trasladar a la CRT una facultad de censura sobre el contenido mismo, en pleno respeto del Artículo 2 de los propios Lineamientos.

VIII. Conclusión

Los Lineamientos propuestos avanzan de manera sólida en accesibilidad, distinción entre publicidad y contenido, y procedimiento ante la Persona Defensora, pero omiten reconocer que la desinformación sistemática es, ante todo, un mecanismo que incide en la legitimidad institucional y que ya es tratado, en el derecho comparado, como un asunto de seguridad. Se propone que la Comisión incorpore esa caracterización en el fundamento de los Lineamientos y que fortalezca el Artículo 12 mediante un mecanismo técnico concreto —una cadena de procedencia y verificación criptográfica de contenidos, con consecuencias penales ante manipulación probada judicialmente— que haga verificable, y no solo declarativo, el deber de diligencia informativa que la propia Ley busca proteger.

IX. Alcance de la propuesta y remisión al Ejecutivo y al Congreso de la Unión

La cadena de procedencia y verificación criptográfica descrita en la Sección V es plenamente instrumentable dentro de la competencia de la CRT sobre Concesionarias y Programadoras. Sin embargo, el diagnóstico de fondo expuesto en las Secciones II y III —que la desinformación sistemática opera como vector de desestabilización institucional— tiene una implicación adicional que excede el ámbito directo de esta Comisión, porque involucra a plataformas de redes sociales que no son Concesionarias ni Programadoras reguladas por la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y porque supone un gasto público que solo el Ejecutivo Federal puede presupuestar y que solo el Congreso de la Unión puede, en su caso, mandar legislativamente.

Por ello, se solicita respetuosamente a la Comisión que, en ejercicio de sus atribuciones y sin pronunciarse sobre el fondo de una materia que no le compete regular directamente, incorpore la recomendación de política pública descrita en la Sección IX.1 al Informe de Consideraciones que la propia Consulta Pública genera conforme al Artículo Segundo del Acuerdo P/CRT/EXT/24072026/088, y que dicho Informe sea trasladado al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión para su valoración en el ámbito de sus respectivas competencias.

IX.1 Recomendación complementaria: mecanismo de aviso ciudadano en plataformas de redes sociales

Se recomienda que el Estado mexicano gestione y, en su caso, cubra el costo de un servicio —a manera de garantía de información— autónomo y auditable, provisto por las propias plataformas de redes sociales, de forma que en México el contenido difundido en dichas plataformas incorpore botones visibles para que cualquier persona pueda marcarlo como posible contenido no veraz o descontextualizado, bajo las siguientes condiciones mínimas:

- Para poder accionar el botón, la persona usuaria deberá acreditar previamente su autenticidad e identidad, con el fin de que cada marca sea atribuible a una persona real y verificable.
- Cuando la mayoría de las marcas válidas señale un contenido como posible contenido no veraz o descontextualizado, dicho contenido adquirirá carácter de urgente dentro del proceso de verificación correspondiente, en una lógica análoga a la descrita en la Sección V.5 para la cadena de procedencia.
- Todo el mecanismo deberá diseñarse libre de bots: ninguna cuenta automatizada o inauténtica podrá accionar el botón ni contar para el umbral de mayoría, como condición indispensable para que el mecanismo no sea capturado por campañas coordinadas artificiales.

Atentamente,

ROGELIO ISIDRO PEREZ GAONA

Declaración bajo protesta de decir verdad

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el presente comentario a la Consulta Pública no obedece a interés político alguno, sino a mi interés personal por mi seguridad y la seguridad del país. Se trata de un asunto de mi urgencia e incumbencia directa, en tanto ciudadano interesado en que no se me ataque, de manera indirecta, con el arma de la desinformación.

Sello de integridad documental (referencia criptográfica)

Con el fin de que la firma autógrafa que se estampe sobre la versión impresa de este documento pueda referenciarse de manera inequívoca a un contenido sustantivo específico —siguiendo la misma lógica de huella criptográfica descrita en la Sección V.2 de este comentario—, se consigna a continuación la huella digital (hash) del documento en su versión consolidada de siete páginas, es decir, desde la portada hasta la Declaración bajo protesta de decir verdad, previa a la incorporación de esta página de sello.

Algoritmo	SHA-256
Huella (hash)	5fdef186e4fde9516d687289402ce30a78b05f31747676076b46702f6cc4c90d
Documento referenciado	Comentarios_Consulta_Lineamientos_Audiencias.pdf — versión de 7 páginas (portada a Declaración bajo protesta de decir verdad)
Sellado (UTC)	2026-07-31 00:02:17 UTC

Nota metodológica: al añadirse esta página de sello, el archivo resultante (ahora de ocho páginas) tiene, por definición, una huella distinta a la aquí consignada; ese comportamiento es intencional y replica el principio de encadenamiento hash descrito en la Sección V.2 — cualquier persona puede verificar de forma independiente que la huella arriba indicada corresponde exactamente al contenido sustantivo (Secciones I a IX y Declaración) tal como quedó consolidado antes de este sello, recalculando el hash SHA-256 de esa versión de 7 páginas. La firma autógrafa que se estampe en la página de firma de este documento queda así referenciada, para efectos de verificación posterior, a esta huella específica y a la fecha de sellado aquí indicada.